

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2340/2533

กรมทางหลวง
นาย เริงพร ปัตตะพงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 448

โจทก์เป็นนิติบุคคล ระหว่างเกิดเหตุมี ม. เป็นอธิบดี ม.จึงเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียว การที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างของโจทก์รู้ถึง การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จะถือ ว่าโจทก์ทราบไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ เมื่ออธิบดีกรมทางหลวงรู้ถึง การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าของผู้ครอบครองดูแลรักษาทางหลวงที่เกิดเหตุคดีนี้ จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 4 ข - 2638 กรุงเทพมหานครจำเลยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยความประมาทโดยใช้ความเร็วสูง ไม่ระมัดระวังทางข้างหน้า เป็นเหตุให้รถที่จำเลยขับแล่นไปชนหลักกันโค้งและเสาไฟฟ้าริมถนนทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 8,160 บาทโจทก์ทราบการละเมิดของจำเลยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 และ

ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 1,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2526 จำเลยได้ขั้บรถยนต์ชนหลักกันโค้งและเสาไฟฟ้าของโจทก์เสียหาย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2526 นายวิเชียร เทียนดำ นายช่างโยธาแขวงกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 นายนิคมขจรศรีเดช นิติกร 7 ได้ทำบันทึกเสนอรองอธิบดีกรมทางหลวงและรองอธิบดีกรมทางหลวงได้บันทึกต่อท้ายเสนอให้นายมนัส ควนิช อธิบดีกรมทางหลวงทราบในวันเดียวกัน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงเรื่องอายุความซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยทำละเมิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2526 นายวิเชียร เทียนดำ นายช่างโยธา แขวงกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลรู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าจำเลยเป็นผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2526 ถือว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี คดีของโจทก์จึงขาด

อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 นั้นศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล ระหว่างเกิดเหตุมีนายมนัส คอวนิชเป็นอธิบดี นายมนัสจึงเป็นผู้ มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียวการที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างของโจทก์รู้ถึงการ ละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจะถือว่าโจทก์ทราบด้วยไม่ได้ เพราะ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ดังนั้น เมื่อนายมนัสอธิบดีกรม ทางหลวงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ฟ้องของโจทก์จึงไม่ ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรีวิมล-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ